

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย ประชา เจีย รส วังดีวัฒน นา โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง
นาย เจริญ พูลวรลักษณ กับพวก ผู้คัดค้าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระโขง สแควร์ กับ
พวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1030, มาตรา 1079

ผู้คัดค้านทั้งห้าตกลงนำที่ดินและตึกแถวมาลงหุ้นตั้งแต่ลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งยังไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลนั้น ถือว่าลูกหนี้ที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1079 แม้ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แต่ในระหว่างผู้คัดค้านทั้งห้าและลูกหนี้ที่ 1 ต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่วันที่นำมาลงหุ้นเป็นต้น มาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030บัญญัติว่าด้วยความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบตัวทรัพย์สิน หาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่

ลูกหนี้ที่ 1 ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2518ทุนจดทะเบียน 17,200,000 บาท มีวัตถุประสงค์ทำการซื้อขายที่ดินและอาคาร มีหุ้นส่วนทั้งหมด 7 คน คือ ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 4 นายสุขใจ ศรีรัตนรังษี นางสุนี ศรีรัตนรังษีเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ และผู้คัดค้านที่ 5 เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 นำเงินสดมาลงหุ้นคนละ 60,000 บาท และนำที่ดินที่ผู้คัดค้านทั้งสามมีกรรมสิทธิ์รวม จำนวน 51 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 10745 ถึง 10749, 10751, 116651 ถึง 116687 และ 116689 ถึง 116696 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ราคา 12,320,000 บาท มาลงเป็นหุ้น เมื่อรวมกับเงินสดแล้วคิดเป็นมูลค่าหุ้นคนละ 4,166,666 บาท นายสุขใจนำเงินสดมาลงหุ้น 30,000 บาทและนำตึกแถว 7 คูหาเลขที่ 3/8 ถึง 3/14 แขวงพระโขนงเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ราคา 970,000 บาท มาลงเป็นหุ้นรวมเป็นมูลค่าหุ้น 1,000,000 บาท นางสุนีนำตึกแถว 10 คูหาเลขที่ 3/19 ถึง 3/25 และไม่มีเลขที่ 3 คูหา แขวงพระโขนงเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ราคา 1,300,000 บาท มาลงเป็นหุ้นผู้คัดค้านที่ 4 นำตึกแถว 10 คูหา เลขที่ 3/26 ถึง 3/35เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ราคา 1,300,000 บาท มาลงเป็นหุ้นผู้คัดค้านที่ 5 นำเงินสดมาลงหุ้น 30,000 บาท และนำตึกแถว 8 คูหาเลขที่ 3/36 ถึง 3/43 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครราคา 1,070,000 บาท มาลงเป็นหุ้น รวมเป็นมูลค่าหุ้น 1,100,000 บาททรัพย์สินทั้งหมดนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 แล้วตั้งแต่นั้นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียงแต่ยังไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพราะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับจดทะเบียน ขณะนั้นลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลไม่สามารถรับโอนทรัพย์สินได้แต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่อไปหลังจากลูกหนี้ที่ 1 มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว ถือได้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนได้ส่งมอบทรัพย์สินที่นำมาลงเป็นหุ้นและกรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังลูกหนี้ที่

1 แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1030 ลูกหนี้ที่ 1 ได้ประกอบกิจการขาดทุน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็นญาติกันและทราบถึงฐานะของลูกหนี้ที่ 1 เป็นอย่างดีได้ประชุมลงมติให้ลดทุนโดยถอนหุ้นของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ที่เป็นที่ดินรวม 45 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 10749, 10751, 116651 ถึง 116666, 116668, 116669, 116671 ถึง 116687 และเลขที่ 116689 ถึง 116696 แขวงพระโขนง เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 10,720,000 บาท คิดเป็นมูลค่าคนละ 3,573,333 บาท ถอนหุ้นของผู้คัดค้านที่ 4 ที่เป็นตึกแถวรวม 8 คูหาเลขที่ 3/26 ถึง 3/30, 3/33 ถึง 3/35 เป็นเงิน 1,040,000 บาท และถอนหุ้นของผู้คัดค้านที่ 5 ที่เป็นตึกแถวรวม 3 คูหา เลขที่ 3/36, 3/37, 3/38 เป็นเงิน 390,000 บาท ลูกหนี้ที่ 1 ได้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2523 และผู้คัดค้านทั้งห้าได้รับทรัพย์สินที่ถอนหุ้นจากลูกหนี้ที่ 1 ไปเสร็จสิ้นแล้วต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2523 ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงกันให้ผู้คัดค้านที่ 5 ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของลูกหนี้ที่ 1 และได้รับลูกหนี้ที่ 2 เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนผู้จัดการแทน โดยโอนหุ้นทั้งหมดของผู้คัดค้านที่ 5 ให้แก่ลูกหนี้ที่ 2 และไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องถูกฟ้องให้รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้ที่ 1 การลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 ด้วยการถอนหุ้นไปจากสินทรัพย์ของลูกหนี้ที่ 1 ของผู้คัดค้านทั้งห้าดังกล่าวได้กระทำก่อนลูกหนี้ที่ 1 ถูกฟ้องล้มละลายเพียงหนึ่งปีเศษ จึงเป็นการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินและทำให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ลดน้อยถอยลง เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ 1 ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้ถอนไป เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการรับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ที่ 1 โดยไม่มีค่าตอบแทน และได้กระทำในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลาย ขอให้เพิกถอนการลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 และเพิกถอนการโอนทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่งมอบทรัพย์สินที่

ถอนคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ชดใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า ที่ดิน 45 แปลง กับตึกแถว ตามคำร้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกหนี้ที่ 1 กรรมสิทธิ์จึงยังไม่โอนไปยังลูกหนี้ที่ 1 และลูกหนี้ที่ 1 ก็ไม่เคยกระทำการใด ๆ อันถือว่าเป็นการโอนที่ดินตามที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1030 ไม่ใช่บทยกเว้นที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ลงหุ้นไม่ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้ามีการเอาทรัพย์สินประเภท อสังหาริมทรัพย์มาลงหุ้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องจัดให้มีการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาลงเป็นของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 และมาตรา 1299 ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการของลูกหนี้ ที่ 1 มีอำนาจขอจดทะเบียนลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 โดยไม่ยอมรับเอาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเคยแสดงเจตนาว่าจะลงหุ้นแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 และการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวไม่เป็นการ โอนทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 ผู้คัดค้านทั้งห้าจึง ไม่ใช่ผู้รับโอนทรัพย์สินตามคำร้อง ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการลดทุนของลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าและ เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้า ให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่ง มอบทรัพย์สินที่ถอนคืนไปให้ลูกหนี้ที่ 1 หากไม่สามารถคืนได้ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ใช้ราคาที่ดินและตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปคนละ 3,573,333 บาท ให้ผู้คัดค้านที่ 4 ใช้ ราคาตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปรวม 1,040,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 5 ใช้ราคา

ตึกแถวที่ถอนหุ้นคืนไปรวม 390,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าที่ว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการลดทุนและการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 นั้น เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทั้งห้าได้ตกลงนำที่ดิน และตึกแถวมาลงหุ้นตั้งแต่ลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จำกัด ซึ่งลูกหนี้ที่ 1 ยังไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล นั้น ถือว่าลูกหนี้ที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1079 แล้ว เมื่อผู้คัดค้านทั้งห้านำที่ดินและตึกแถวมาลงหุ้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวจึงตกเป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้จะมีหนังสือชี้แจงการนำทรัพย์สินเข้าลงหุ้นซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการมีไปถึงนายทะเบียนในการขอจดทะเบียนลูกหนี้ที่ 1 ตามเอกสารหมาย ร.8 ว่าผู้คัดค้านทั้งห้าจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหนี้ที่ 1 เมื่อลูกหนี้ที่ 1 เป็นนิติบุคคลแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ที่ดินและตึกแถวไม่เป็นของลูกหนี้ที่ 1 ไปได้ ซึ่งในการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อลดหุ้นก็ได้ตกลงกันให้ผู้คัดค้านทั้งห้าถอนหุ้นในส่วนที่ลงหุ้นด้วยที่ดินและตึกแถวออกไปได้อันแสดงอยู่ในตัวว่าได้มีการส่งมอบที่ดินและตึกแถวนั้นให้แก่ลูกหนี้ที่ 1 แล้ว ที่ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกาว่าที่ดินและตึกแถวเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030 ซึ่งบัญญัติให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายตามมาตรา 525 และมาตรา 1299 มาใช้บังคับก็ยังถือไม่ได้ว่ามีการส่งมอบและกรรมสิทธิ์โอนไปยังลูกหนี้ที่ 1 แล้วนั้น เห็นว่า ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030 บัญญัติว่าด้วยความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายนั้น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบตัวทรัพย์สินหาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ ดังนั้น
ในระหว่างผู้คัดค้านทั้งห้ากับลูกหนี้ที่ 1 ต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวได้ตก
เป็นของลูกหนี้ที่ 1 ตั้งแต่เวลาที่นำมาลงหุ้นแล้ว ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่
84/2512 ระหว่างบริษัทเทพพาณิชย์ จำกัด โจทก์ นายทองเอี้ยวแซ่ลี จำเลยและคำ
พิพากษาฎีกาที่ 4193/2533 ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โจทก์นายเจริญ พูล
วรลักษณ์ กับพวก จำเลย การลดทุนโดยถอนหุ้นที่ลงหุ้นด้วยที่ดินและตึกแถวบาง
ส่วนออกไปในปี 2523 ในขณะที่ลูกหนี้ที่ 1 กำลังประสบกับภาวะการขาดทุนซึ่งลูก
หนี้ที่ 1 กับผู้คัดค้านทั้งห้าก็ทราบดี จึงเป็นการที่ลูกหนี้ที่ 1 ได้โอนทรัพย์สินหรือยอม
ให้โอนทรัพย์สินไปในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ที่ 1 ล้มละลาย
โดยไม่สุจริต และไม่มีคำตอบแทนผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนเสียได้ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งและศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนให้เพิกถอนการลดทุนและเพิกถอนการโอนโดยให้ผู้คัดค้านทั้งห้าส่งมอบ
ทรัพย์สินคืน หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาพร้อมทั้งดอกเบี้ยนั้นชอบแล้ว สำหรับฎีกาในข้อ
ที่เกี่ยวกับหน้าที่นำสืบและการรับฟังพยานเอกสารนั้น เห็นว่า หน้าที่นำสืบไม่มี
ประโยชน์ที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้เพราะไม่ทำให้ข้อเท็จจริงและผลของคำสั่งและคำ
พิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ส่วนปัญหาในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานก็เห็นว่า เมื่อ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจรับฟังเอกสารเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
โดยเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีศาลมีอำนาจ
รับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) จึงเป็นการรับฟัง
พยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าฟังไม่ขึ้น สำหรับ
ดอกเบี้ยที่ศาลชั้นต้นคิดให้โดยนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องนั้นยังไม่ถูกต้อง แม้ไม่มีฝ่ายใด
ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้เพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนแล้ว จึงจะถือว่ามีการผิ ดนัดอันจะคิดดอกเบี้ยได้นับแต่วันนั้นเป็นต้นไป จึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า หากไม่สามารถคืนได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ใช้ราคาคณะ 3,573,333 บาท ให้ผู้คัดค้านที่ 4 ใช้ราคา 1,040,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 5 ใช้ราคา 390,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>